GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Memorando.SEPLAG/SPLOR.nº 18/2024

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2024.

Para: Maria Cristina Castro Diniz

Assessora-Chefe Jurídico-Administrativa

Assunto: Auditoria Operacional - 1141396 - Aprimoramento das políticas e mecanismos de regularização fundiária de Unidades de Conservação
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1080.01.0048603/2023-57].

Senhora Assessora Chefe,

Com meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Memorando.SEPLAG/AJA JUDICIAL.nº 3162/2023, que encaminha para ciência e providências, Ofício n° 21997/2023, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que por sua vez traz Autos de nº 1.141.396 - AUDITORIA OPERACIONAL TCE/MG, apresenta-se a seguir as recomendações direcionadas ao IEF, à SEMAD, e à SEPLAG e que competem a SPLOR, e na sequência, as considerações desta Subsecretaria.

19) Elaborar plano de trabalho para que os recursos contingenciados referentes às ações "4280 e 4417" passem, no curto e médio prazo, a ser disponibilizados às demandas de RF das UCs e manutenção de posse e domínio públicos;

As informações referentes a este item, foram fornecidas pelo Comitê Pró-Brumadinho/SEPLAG.

No Anexo IV - Programa de Fortalecimento do Serviço Público - do Acordo Judicial de Reparação celebrado com a Vale, está previsto o projeto "Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais", do IEF. O valor total do projeto, conforme deliberações do Conselho Superior, no exercício das competências previstas no Decreto 48.183/21, é de R$36 milhões, executados em Fonte 95.

O objetivo geral do projeto é "Oferecer ferramentas de gestão, serviços, materiais e infraestrutura necessários para as 93 Unidades de Conservação, a fim de garantir a conservação ambiental dos territórios e oferecer para a sociedade uma melhor oportunidade de visitação, recreação, lazer e educação ambiental". Para tanto, uma das estratégias de atuação é a realização de Regularização Fundiária em Unidades de Conservação, sendo que para esta atividade está previsto o valor de R$26 milhões.

A realização das regularizações fundiárias em si será subsidiada por serviço de apoio técnico na definição de áreas, cuja licitação encontra-se em fase interna para publicação de edital, com previsão de conclusão da contratação e ordem de início dos serviços no primeiro semestre de 2024. Dessa forma, os recursos estão disponíveis conforme a demanda do projeto e o fluxo de receitas a partir de cronograma de ingresso previsto no próprio Acordo e a efetiva execução orçamentária acompanhará o andamento das contratações e demais atividades previstas para regularização fundiária apresentadas pelo IEF e pela SEMAD.

20) Criar mecanismos para que os recursos que sejam disponibilizados para ações de RF no PPAG sejam efetivados de maneira a reduzir o passivo de terras não regularizadas no interior das UCs;

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR, tem por competência, acompanhar e apoiar metodologicamente o planejamento e a execução orçamentária e participar junto ao Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN das definições dos limites orçamentários que serão disponibilizados para os órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais. No entanto, a definição da alocação, a priorização dos recursos dentre as diversas políticas públicas que são realizadas, compete ao órgão executor, no caso o Instituto Estadual de Florestas (IEF). Assim, recomenda-se que a demanda seja avaliada pelo IEF.

21) Incluir nos próximos PPAGs ação específica para a Regularização Fundiária nas UCs, como havia no PPAG 2016-2019, possibilitando acompanhar a evolução da RF no estado e conjugando com as metas estabelecidas pelo IEF;

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR, tem por competência, acompanhar e apoiar metodologicamente o planejamento e a execução orçamentária e participar junto ao Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN das definições dos limites orçamentários que serão disponibilizados para os órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais. No entanto, a definição da carteira de programas e ações que irá compor o PPAG no âmbito do Instituto Estadual de Florestas (IEF), assim como a alocação, a priorização dos recursos dentre as diversas políticas públicas que são realizadas, compete ao órgão executor, no caso o IEF. Assim, recomenda-se que a demanda seja apreciada pela IEF.

Na LOA 2024, temos no orçamento do Instituto, identificada como ação orçamentária na qual são executadas despesas para as unidades de conservação, a ação 4059 - Gestão de Unidades de Conservação.

22) A partir do levantamento orçamentário e do cronograma estabelecido pelo IEF, no orçamento anual, dotação orçamentária suficiente, para atender ao programa de RF das áreas destinadas às UCs e atender às necessidades de implantação e manutenção dessas Unidades de Conservação;

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR, tem por competência, acompanhar e apoiar metodologicamente o planejamento e a execução orçamentária e participar junto ao Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN das definições dos limites orçamentários que serão disponibilizados para os órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais. No entanto, a definição da alocação, a priorização dos recursos dentre as diversas políticas públicas que são realizadas, compete ao órgão executor, no caso o Instituto Estadual de Florestas (IEF). Assim, recomenda-se que a demanda seja apreciada pela IEF, para que possa analisar a viabilidade de atende-la dentro do orçamento disponível para o exercício. Caso não seja possível priorizar a demanda dentro dos limites autorizados, o órgão, após analise da viabilidade de realização da demanda, tem a prerrogativa de encaminhar para o COFIN pleito detalhado para subsidiar a decisão do comitê quanto a ampliação dos seus limites.

De toda forma, é importante ressaltar, conforme apresentado no topico 19, deste documento, que há previsão de financiamento, com recursos do Acordo da Vale S/A, de projeto que visa "oferecer ferramentas de gestão, serviços, materiais e infraestrutura necessários para as 93 Unidades de Conservação, a fim de garantir a conservação ambiental dos territórios e oferecer para a sociedade uma melhor oportunidade de visitação, recreação, lazer e educação ambiental". E dentre as estratégias de atuação, estaria a regularização fundiária.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 01/02/2024, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81018066** e o código CRC **64FA66C4**.

Referência: Processo nº 1080.01.0048603/2023-57 SEI nº 81018066